

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



LC3327

Resolución Directoral N°

Tocache: 06 DIC 2023

Vistos: La Nota de Coordinación N° 361-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH, el Informe N° 094-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/UGA/RRHH/DEUDAS-SOCIALES, el Informe 019-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRR.HH/T.E, el Memorando N° 1048-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, el Memorando N° 1049-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, la Opinión Legal N° 111-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ, la Nota de Coordinación N° 389-2023-GRSM/DRE-UE.303.00/RRHH, el Memorando N° 1204-2023-GRSM-DRE-UGELT/D y el Memorando N° 1205-2023-GRSM-DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, con Nota de Coordinación N° 361-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH, de fecha 26 de octubre del 2023, emitido por la Econ. Silvia V. Yantas Alvino-Responsable de G.RR.HH, en donde traslada informe de referencia y solicitar opinión legal respecto de los expedientes de solicitud de Reconocimiento de pago de incremento del 10% art. 02 del Decreto Ley 25981, más interés legal laboral e inclusión en la planilla continua (016-2023509024 y 016-2023169623).

Que, con Informe N° 094-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/UGA/RRHH/DEUDAS-SOCIALES, de fecha 24 de octubre del 2023, emitido por CPC Celia Tintaya Solis-Responsable de Deudas Sociales, en donde concluye que con fecha 23 de diciembre de 1992, se publicó el Decreto Ley 25981 en cuyo artículo 2° señala un incremento de remuneraciones del 10%, a los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones se encontraban afectas a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre del 1992, tendrán derecho a percibir un incremento de remuneraciones a partir del 01 de enero de 1993. El monto de este aumento será equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del mes de enero de 1993 que este afecto a la contribución al FONAVI. Posteriormente, el Decreto Supremo Extraordinario N°043-93-PCM, estableció en su artículo 2° que lo dispuesto por el Decreto Ley N°25981, no comprende a los organismos del Sector Público que financian sus planillas con cargo a la fuente del Tesoro Público; por su parte, la Ley N°26233 derogó el Decreto Ley N°25981 estableciendo en su única disposición final lo siguiente: "Los trabajadores que por aplicación del Artículo 2° del Decreto Ley N°25981, obtuvieron un incremento de sus remuneraciones a partir del 01 de enero de 2003, continuarán percibiendo dicho aumento".

Dada la prohibición establecida en el art. 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, y el Decreto Ley 25981 en cuyo artículo 2° señala un incremento de remuneraciones del 10% fue aplicable en el periodo en el que el referido dispositivo legal estuvo vigente y no con posterioridad.

Que, con Informe 019-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRR.HH/T.E, de fecha 24 de octubre del 2023, emitido por Hilda Luz Rosales Fernández-Técnico Escalafón, en donde anexa informes escalafonarios para la elaboración de los cálculos de las bonificaciones que solicitan de los servidores.

Que, con Memorando N° 1048-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, de fecha 16 de octubre del 2023, emitido por el Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz- Director de Ugel Tocache, dirigido al mg. Jhony E. Valles Gonzales-Jefe de Oficina de Administración, según VIR N° 016-2023509024, en el cual deriva documento para su atención, respecto a reconocimiento de pago de incremento del 10% art. 2 del Decreto Ley N° 25981 más intereses legales laboral e inclusión en la planilla continua, así como el reconocimiento de los devengados desde el 01 de enero de 1993 a la fecha. De los siguientes señores:

- Mercedes Isabel Barrios Portuguese
- Yaquelin Lilian Espinoza Medina

LC3327

- Elina Gemany Pérez
- Cira Guadalupe Jaramillo Aliaga
- Gilberto Ramos Campomanes
- Wilmer Rengifo Pérez
- Hilda Luz Rosales Fernández
- Dely Solsol Delgado



Que, mediante Memorando N° 1049-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, de fecha 16 de octubre del 2023, emitido por el Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz-Director de Ugel Tocache, dirigido al mg. Jhony E. Valles Gonzales-Jefe de Oficina de Administración, según VIR N° 016-2023169623, en el cual deriva documento para su atención, respecto a reconocimiento de pago de incremento del 10% art. 2 del Decreto Ley N° 25981 más intereses legales laboral e inclusión en la planilla continua, así como el reconocimiento de los devengados desde el 01 de enero de 1993 a la fecha. De los siguientes señores:

- Roger Melanio Laguna Pérez
- Elvis Dante Ramírez de la Cruz
- María Eloísa Guevara Rengifo
- María Otilia Panduro Paredes
- Raúl Benigno Puquio Fernández
- Inmer Pérez Paredes
- Otilia Arévalo Gómez
- Rafael Saldaña Castillo
- Felicia Amaringo Correa
- Moisés Lucas Carbajal
- Sarita Tarazona Castillo.

Que, mediante Solicitud de Reconocimiento y pago de incremento del 10% art. 2 del Decreto Ley N° 25981, más el interés legal laboral e inclusión en la planilla continua, de fecha 13 de octubre del 2023, solicitud presentada por los señores: Roger Melanio Laguna Pérez, Elvis Dante Ramírez de la Cruz, María Eloísa Guevara Rengifo, María Otilia Panduro Paredes, Raúl Benigno Puquio Fernández, Inmer Pérez Paredes, Otilia Arévalo Gómez, Rafael Saldaña Castillo, Felicia Amaringo Correa, Moisés Lucas Carbajal, Sarita Tarazona Castillo.

Que, mediante Solicitud de Reconocimiento y pago de incremento del 10% art. 2 del Decreto Ley N° 25981, más el interés legal laboral e inclusión en la planilla continua, de fecha 11 de octubre del 2023, solicitud presentada por los señores: Mercedes Isabel Barrios Portuguez, Yaquelin Lilian Espinoza Medina, Elina Germany Pérez, Cira Guadalupe Jaramillo Aliaga, Gilberto Ramos Campomanes, Wilmer Rengifo Pérez, Hilda Luz Rosales Fernández, Dely Solsol Delgado.

Que, mediante Decreto Ley N° 22591 de fecha 01 de julio de 1979, se crea en el Banco de la Vivienda del Perú, el Fondo Nacional de Vivienda - FONAVI, estableciéndose la contribución obligatoria de los trabajadores, cualquiera sea su régimen laboral, del 1% de sus remuneraciones, sin que la base de cálculo exceda de cinco sueldos o salarios mínimos vitales urbanos que se fija para la Provincia de Lima.

Que, el Decreto Ley N° 22845 publicado el 30 de diciembre de 1979, señaló que el aporte obligatorio de los trabajadores al FONAVI durante el año de 1980 será de 0.5%; Que, el Decreto Legislativo N° 497 publicado el 15 de noviembre de 1988 fijó la contribución obligatoria al Fonavi en 1% de la remuneración del trabajador.

Que, el Decreto Ley N° 25981 publicado el 23 de diciembre de 1992, señala que a partir del 01 de enero de 1993, la tasa a que se refería el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 497 (1%) sería del 9%; adicionalmente fija un incremento de remuneraciones a partir de dicha fecha para los remuneraciones estaban afectas a la contribución al FONAVI y equivalente al 10% de trabajadores dependientes, cuyas con contrato vigente al 31 de diciembre de 1992; el monto del aumento sería la parte del haber mensual del mes de enero de 1993.

Que, el Decreto Supremo Extraordinario N° 43-93-PCM publicado el 27 de abril de 1993 precisa que lo dispuesto por el Decreto Ley N° 25891, no comprende a los Organismos del Sector Público que financian sus planillas con cargo a la fuente del Tesoro Público, con lo cual los trabajadores de entidades públicas quedaron excluidos del ámbito del incremento dispuesto.

Que, la Ley N° 26233, de fecha 16 de octubre de 1993, modifica la estructura de la contribución al TOCACHE A LOCAL FONAVI y deroga el Decreto Ley N° 25981,



asimismo establece que: "Los trabajadores que por aplicación del Art. 2° del Decreto Ley N° 25981, obtuvieron un incremento de sus remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993, continuarán percibiendo dicho aumento".

Acumulación de Expedientes:

Que, el art. 160° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley Procedimiento Administrativo General, aprobado por D. S. N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad responsable de la instrucción por propia iniciativa puede disponer la acumulación de los procedimientos en trámite que guarde conexión.

Que, al respecto, la acumulación de procedimientos tiene como finalidad simplificar, y otorgar celeridad y eficacia a los procedimientos administrativos, tramitando en un solo expediente casos que guarden conexión entre sí, a efecto que la administración pública emita un solo procedimiento, evitando repetir actuaciones, como resoluciones contradictorias, por citar;

Que, sobre el particular, existen dos tipos de acumulaciones:

- a) la objetiva, cuando se acumulan varias pretensiones de un solo administrado,
- b) la subjetiva, por la cual se acumulan presentaciones de distintos administrados.

En este sentido, para que se pueda dar la acumulación de pedidos o solicitudes debe existir conexión en los asuntos, compatibilidad entre las pretensiones, mismo tipo de procedimiento, y no existir planteamientos subsidiarios o alternativos.

Que, del análisis de los autos, se refiere que las solicitudes interpuestas por los recurrentes guarden conexión por la materia pretendida, en tal sentido de acuerdo a las facultades de la autoridad administrativa, en aplicación de principio de celeridad y estando invocando en los artículos 160° y 161° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el D.S. N° 004-2019, se sugiere la acumulación de los expedientes con VIR N° 016- 2023509024 y VIR N° 016-2023169623.

Sobre los presupuestos de admisibilidad:

Que, los actos administrativos deben ceñirse a los principios de legalidad y debido procedimiento regulados en el artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por el D.S. N° 004-2019-JUS. y adecuarse a los presupuestos previstos en los numerales 2, 3, 4, y 5 del artículo 3 de la Ley glosada.

Respecto a los alcances de lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25981 (FONAVI):

Que, sobre el particular el Informe Legal N° 924-2011-SERVIR/GG/OAJ, de fecha 18 de octubre del 2011, emitida por la Oficina de Asesoría Jurídica del Servicio Civil - SERVIR, señala que el Decreto Ley N° 25981 en su artículo 2° dispuso que los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones estuvieran afectas a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 1992., tendrían derecho a percibir un incremento de remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993.

Que, si bien dicha disposición fue dictada con carácter general, mediante Decreto Supremo Extraordinario N° 043-93-PCM, se precisaron sus alcances, estableciéndose que lo dispuesto en ella no comprendía a los Organismos del Sector Público que financian sus planillas con cargo a la fuente del Tesoro Público.

De esta manera, los trabajadores de entidades públicas quedaron excluidos del ámbito del incremento dispuesto, en la medida que las entidades a las que pertenecieran financiaran el pago de sus planillas con recursos del Tesoro Público.

Que, de otro lado, debe señalarse que la primera norma fue derogada expresamente por el artículo 3° de la Ley N° 26233; pero dejándose a salvo el derecho de aquellos trabajadores que obtuvieron el referido incremento, a mantenerlo.

Que, los trabajadores de los diferentes organismos del Sector Público que financian sus planillas con cargo a la fuente del Tesoro Público, fueron excluidos del ámbito de aplicación del incremento dispuesto por el Decreto Ley N° 25981 por efecto del Decreto Supremo Extraordinario N° 043-93-PCM

Que, con fecha 08 de diciembre de 2010, se ha publicado la Ley N° 29625 - Ley de Devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo, Ley que al haber sido aprobada por referéndum dispone en su artículo 1° "Devuélvase a todos los trabajadores que contribuyeron al FONAVI, el total actualizado de sus aportes que fueron descontados de sus remuneraciones. Y en fecha más reciente el 12 de Enero de 2012 se ha publicado el Decreto Supremo N° 006-2012-EF por lo cual se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29625 que en su artículo 2° señala: "El presente Reglamento es de observancia obligatoria y se





aplicará a todos los contribuyentes al FONAVI, así como a todas las personas naturales y jurídicas públicas y privadas, órganos y organismos públicos, fondos, programas con personería jurídica o sin ella, que hayan tenido o tengan recursos del FONAVI, función, vínculo o relación con el FONAVI, o posean datos e información del mismo".

Que, del mismo modo, el numeral 26.2 del artículo 26 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las disposiciones legales y reglamentarias, los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las entidades, que afecten el gasto público deben supeditarse de forma estricta a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, bajo sanción de nulidad y responsabilidad del titular de la entidad y de la persona que autoriza el acto, por cuanto se agravaría la legalidad administrativa vigente y el interés público.

Que, la Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, en su artículo 4° estipula sobre las acciones administrativas en la ejecución del gasto público:

4.1 Las entidades públicas sujetan la ejecución de sus gastos a los créditos presupuestarios autorizados en la presente ley y en el marco del inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

4.2 Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Así también, precisa en su artículo 6°, así como las leyes de presupuesto anteriores al presente ejercicio fiscal 2023 que: "Se prohíbe en las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Contraloría General de la República, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, universidades públicas, y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas."

Que con Opinión Legal N°111-2023- GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ de fecha 07 de noviembre, emitido por la Abg. Dolly Rengifo Romero - Responsable del Área de Asesoría Jurídica, recomendó: 1). **ACUMULAR** los siguientes Expedientes Administrativos: VIR N° 016-2023509024 y VIR N° 016- 2023169623; para su resolución correspondiente, de conformidad a los arts. 160° y 161° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el D.S. N° 004-2019-JUS. 2). **DECLARAR IMPROCEDENTE** el pedido de los señores: Mercedes Isabel Barrios Portuguese, Yaquelin Lilian Espinoza Medina, Elina Gemany Pérez, Cira Guadalupe Jaramillo Aliaga, Gilberto Ramos Campomanes, Wilmer Rengifo Pérez, Hilda Luz Rosales Fernández, Delly Solsol Delgado, Roger Melanio Laguna Pérez, Elvis Dante Ramírez de la Cruz, María Eloísa Guevara Rengifo, María Otilia Panduro Paredes, Raúl Benigno Puquio Fernández, Inmer Pérez Paredes, Otilia Arévalo Gómez, Rafael Saldaña Castillo, Felicia Amaringo Correa, Moisés Lucas Carbajal, Sarita Tarazona Castillo.

Que, con Nota de Coordinación N° 389-2023-GRSM/DRE-UE.303.00/RRHH, de fecha 21 de noviembre del 2023, emitido por la Responsable del Área de Gestión de Recursos Humanos, CUMPLE con trasladar el expediente de referencia y precedentes detallados, donde la oficina de Asesoría Jurídica valida la recomendación legal a la atención de los pedidos solicitados por personal administrativo de las IIEE, y sede UGEL., en el cual refiere al reconocimiento y pago del 10% art.2 DL.25981 más el interés legal laboral e inclusión en la planilla continua y reconocimiento de devengados desde el 01 de enero de 1993 a la fecha, siendo necesario proceder con la siguiente acción: 1) Autorizar se proyecte resolución para acumular los expedientes 016- 202350+024 AY A016-2023169623 para su resolución correspondiente de conformidad a los art. 160 y 161 del Texto único de la Ley 27444. 2)



LC3327



Autorizar se proyecte resolución para Declarar improcedente el pedido de los expedientes VIR-2023 VIR. 2023022600 / Personal Adm. DL.276 - IIEE., y VIR. 2023022604 / Personal Adm. DL. 276 UGEL.

Que, con Memorando N° 1204-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 21 de noviembre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS: 016-2023509024 y 016-2023169623**, de conformidad a los arts. 160° y 161° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Que, con Memorando N° 1205-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 21 de noviembre del 2023, emitido por el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DIRECTORAL DECLARANDO IMPROCEDENTE** el pedido del Personal Administrativo del D.L. N° 276 SEDE UGEL Tocache.

De conformidad con el Artículo 16 de la Constitución Política del Perú; el artículo 141 del Decreto Supremo N° 011-2012-ED -Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- ACUMULAR los siguientes Expedientes Administrativos: VIR N° 016-2023509024 y VIR N° 016- 2023169623; para su resolución correspondiente, de conformidad a los arts. 160° y 161° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el D.S. N° 004-2019-JUS.

ARTÍCULO 2.- DECLARAR IMPROCEDENTE el pedido de los señores: Mercedes Isabel Barrios Portuguez, Yaquelin Lilian Espinoza Medina, Elina Gemany Pérez, Cira Guadalupe Jaramillo Aliaga, Gilberto Ramos Campomanes, Wilmer Rengifo Pérez, Hilda Luz Rosales Fernández, Dely Solsol Delgado, Roger Melanio Laguna Pérez, Elvis Dante Ramírez de la Cruz, María Eloísa Guevara Rengifo, María Otilia Panduro Paredes, Raúl Benigno Puquio Fernández, Inmer Pérez Paredes, Otilia Arévalo Gómez, Rafael Saldaña Castillo, Felicia Amaringo Correa, Moisés Lucas Carbajal, Sarita Tarazona Castillo.

ARTÍCULO 3.- ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

MD. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGELT
SVYA/JJA
RPVR/R-GRRHH
SVTM/PROYEC-UGEL